

1. 업무개요

수도권동부환경본부(◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 처 ㉡㉡㉡㉡㉡부, 이하 “㉡㉡㉡㉡㉡부”라 한다)는 관할 권역(경기도 00개 시·군)의 사업장폐기물배출자¹⁾가 사업장폐기물을 매립과 소각의 방법으로 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수하고 있다.

정기신고는 매년 0월 00일까지²⁾ 하도록 하고, 연도 중 사업장폐기물 배출이 종료되는 등의 경우 수시 신고³⁾를 할 수 있도록 하고 있다. 그럼에도 미신고한 사업장은 연도 중에 폐기물처분부담금 신고를 여러 차례 독촉하는데, 해당 조치 후에도 미신고시에는 사업장 등 현장 방문 조사 및 과태료 처분을 요청한다.

2. 관련규정 및 판단기준

「순환경제사회 전환 촉진법」(이하 “법”이라 한다) 제36조(폐기물처분부담금) 및 제45조(보고 및 검사 등) 및 제47조(권한의 위임 및 위탁)제2항과 같은 법 시행령 제46조(업무의 위탁)제1항에 따르면, “○○○○(이하 “○○”이라 한다)에 폐기물 처분부담금 부과·징수 및 납부독촉, 폐기물처분부담금의 부과·징수 대상자(이하 “납부의무자⁴⁾”라 한다)의 사업장 등에 출입하여 관계 서류 등의 검사·자료 제출 요

1) 「폐기물관리법」 제2조(정의)제3호에 따라 사업장폐기물*로 정의된 폐기물을 같은 법 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등)에서 해당 폐기물을 배출하는 사업자를 “사업장폐기물배출자”로 명명하고 하고 있음

* 사업장폐기물: 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장에서 배출되는 폐기물, 공공폐수처리시설·공공하수처리시설·분뇨처리시설에서 배출되는 폐기물, 가축분뇨 공공처리시설에서 배출되는 폐기물, 같은 법 제2조제4호 지정폐기물, 1일 평균 300kg 이상 배출되는 폐기물, 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 5톤 이상 배출되는 폐기물, 일련의 공사 또는 작업으로 5톤 이상 배출되는 폐기물

2) 「순환경제사회 전환 촉진법」 시행령 제35조(폐기물처분부담금의 납부 시기·절차 등)제1항 후단에서 “전년도의 폐기물 종류별 소각·매립 처분량에 관한 자료를 매년 3월 31일까지 ○○○장관에게 제출해야 한다”라고 명시함

3) 「순환경제사회 전환 촉진법」 시행령 제36조(폐기물처분부담금 부과·징수의 특례)제1항에서 “해당 폐기물의 배출이 종료된 연도에는 폐기물 배출이 종료된 날부터 30일 이내에 해당 연도의 폐기물의 종류별 소각·매립 처분량에 관한 자료를 ○○○장관에게 제출해야 한다”라고 명시함

구 등의 업무를 위탁한다”고 되어있다.

또한, 「폐기물처분부담금 사무처리규정」(○○○예규 제000호, 이하 “예규”라 한다) 제34조(과태료 처분 의뢰 절차)에 따르면, “공단은 납부의무자에게 등기우편 또는 내용증명발송에 의해 지도기간⁵⁾을 정해 보고 또는 자료 제출을 촉구하고, 필요시 재독촉도 가능한데, 독촉 또는 재독촉에도 불구하고 해당 사업자가 자료를 미제출할 시 현장을 방문하여 확인하고 과태료 처분이 될 수 있음을 조사확인서 등에 명기하여 관리하는 조치를 이행 후, ○○○장관에게 해당 사업자에 대한 과태료 처분을 요청하여야 한다”고 되어있다.

따라서, ㉡㉡㉡㉡㉡부는 폐기물처분부담금 미신고 사업장에 대해 현장조사 및 조사 후속 조치도 적극 실시하여 관할 권역의 부과·징수를 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ㉡㉡㉡㉡㉡부는 0000년부터 0000년까지 실시한 ‘미신고 사업장 현장조사’와 관련하여, 법령 및 예규 등과 다르게 ‘현장을 방문’하여 수행한 조사가 아닌 ‘비대면조사’로 현장 조사를 완료했고, 그 결과를 본사(㉡㉡㉡㉡부)에 보고하고 있었다.

물론, '00년도에는 코로나19의 확산세가 수도권에서 다수(확진자 중 00.0%⁶⁾) 발생하고 있어, 강화된 ‘사회적 거리두기’가 시행됨에 따라 ㉡㉡㉡㉡㉡부에서도

4) 법 시행령 제35조(폐기물처분부담금의 납부 시기·절차 등)제1항에서 법 제36조제1항에 따라 폐기물처분부담금을 내야하는 특별자치시장, 특별자치도지사(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 없는 특별자치도의 도지사를 말함), 시장·군수·구청장 또는 사업장폐기물배출자를 ‘납부의무자’로 명명함

5) 문서발송일로부터 00일(우편발송기간 0일 포함)

6) ○○청에서 발간한 주간 건강과 질병 역학·관리보고서「0000년 국내 코로나19 확진자 발생 주요 특징」('00.0.00.)에서 확인

업무별 비대면 현지 조사를 추진⁷⁾하였다.

세부현황 검토를 위하여 동부에서 작성한 조사확인서 원본을 파악한 결과, [표 1]과 같이 코로나19가 심각하였던 '00년보다 '00년~'00년 비대면조사율이 증가하였다.

[표 1] 0000년~0000년도 조사확인서 기준 폐기물처분부담금 현장조사 수행현황(단위: 개소)

0000년			0000년 ⁸⁾			0000년 ⁹⁾		
조사확인서	비대면조사	비대면조사율	조사확인서	비대면조사	비대면조사율	조사확인서	비대면조사	비대면조사율
00	0	00.0%	0	0	00.0%	00	0	00.0%

법에서는 ‘사업장을 출입’하여 서류 제출받는 업무 등을 공단에 위탁하였고, 예규에서는 미신고 사업장의 ‘현장 방문’으로 사업장에 조사확인서를 징구하여 과태료 처분의 근거를 명기하는 조치가 명문화 되어있다.

그에 따라, 특수한 상황인 '00년보다 '00년에 비대면조사율이 증가하여 00.0%('00년 00.0% 대비 00.0%p↑)에 달한 것은 코로나19 상황 고려 및 계획문서를 확인해도 그 타당성은 낮았다. 그리고, 유선 대응 후 현장 조사 대상 사업장으로 부터 팩스 혹은 이메일로 조사확인서를 제출받아 현장 조사를 완료한 것은 법령과 예규 등과도 다르게 업무를 처리한 결과를 초래하였다.

다만, 당초 계획하였던 현장 조사 대상 사업장에 현장 방문 사전 고지 후, 공단의 현장 방문을 인지한 사업장들이 유선 연락해 왔는데, 그 대응 과정에서 기존 ‘현장 조사확인서 서식’을 사용해 관련근거·확인내용 등을 확정했고, 신고서

7) [주요업무추진계획]부-0000(0000.00.00.)호 「[주요업무추진계획]부 업무별 ‘비대면 현지조사’ 추진계획(안)」

8) '00년 조사확인서는 00개소(00건)이나, 본사 [주요업무추진계획]부 인원만(동부인원 동행없이) 수행한 현장조사 0개소(0건)는 제외하여 0개소

9) '00년 조사확인서는 00개소(00건)이나, 본사 [주요업무추진계획]부 인원만(동부인원 동행없이) 수행한 현장조사 건은 없었음

외 서류(중소기업 감면서류 등) 미비의 사유로라도 신고를 완료하지 못한 사업장은 차년도 조사에 반영하도록 한 부분은 업무 담당자를 통하여 확인했다.

하지만, 현장 조사 대상은 전수가 아닌 ‘우선순위’로 선정한 것이므로, ‘다음 우선순위’에 있는 미신고 사업장을 추가하여 현장 조사의 변경 계획을 수립하는 등의 검토·조치는 필요하였다.

또한, 〰〰〰〰〰부에서 수행한 현장 조사 후의 조치와 관련, [표 2]와 같이 '00년부터 '00년까지 현장 조사 시 작성한 조사확인서 및 본사로 보고한 결과와 과태료 처분 요청 현황을 확인해 보았다.

그러나, 0000년에 조사한 ‘(주)===’의 0개 현장은 조사확인서에 기재된 신고 예정일('00.00.00.)보다 000일~000일이나 장기 지연되어 '00.00.00.~'00.00.00.에 신고를 완료했다. ‘신고서’를 미제출한 것은 아니고, 첨부서류(감면서류 등)의 제출 대기 중에 발생했던 것이었다. 그리고, '00년 조사한 ‘=====’는 동일하게 신고서는 제출 완료했으나, 첨부서류(감면서류) 제출 대기 중 폐업('00.0월)으로 인해 폐기물처분부담금 부과 및 징수를 할 수 없는 경우가 발생하였다.

과태료 처분은 0000년 하반기에 0개소(주=====, 0개 현장)를 요청하였는데, 0000년 00월 현장조사 후 지속 신고서를 미제출하였고, 0000년 00월 현장 조사 후에도 지속 신고서를 미제출했기에 과태료 처분을 요청('00.0월)했다.

현장 조사를 수행한 납부의무자들은 부과를 위하여 특히 우선순위로 검토한 주요 미신고 사업장이었기에, 관할 권역에서 징수해야 할 폐기물처분부담금이 소멸하지 않도록 현장 조사 결과 후속 조치 강화가 필요하다.

[표 2] 0000년~0000년도 현장조사 결과 보고 중 장기지연·부과불가·과태료 요청 목록

조사 연도	연 번	상호명	제출대상 신고서(건)	조사확인서 구분	조사확인서 일자	신고예정일 (a)	신고서제출 (b)	지연일수 (c)=(b)-(a)	비고
'00 년	1	(주)=====	0	현장징구	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00 '00.00.00	000 일 000 일	처분부담금 최종납부
	2	(주)=====	0	현장징구	'00.00.00	'00.00.00	미제출	미제출	지연 (실적입력 중)
	3	=====	0	현장징구	'00.00.00	'00.00.00	- (현장제출 완료)	-	증빙미제출 중 폐업('00.0월)
'00 년	4	(주)=====	0	현장징구 (본사만조사)	'00.00.00	'00.00.00	미제출	미제출	과태료 부과 요청('00.0월)

* 자료: 0000년~0000년 ㉠㉠㉠㉠부에서 본사로 보고한 미신고사업장 결과보고 문서 및 조사확인서 원본

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 미신고 사업장에 대해 증빙서류로 신고를 장기 지연함에도 관리에 미흡하였던 수도권동부환경본부 ◆◆◆◆◆◆처 ㉠㉠㉠ ㉠㉠부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 수도권동부환경본부장(◆◆◆◆◆◆처장)은 법령에 따라 ‘현장 조사’를 적정하게 이행하는 방안 등을 마련하시기 바랍니다. 【권고】